

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1467/2530

บริษัท ขนส่ง จำกัด

โจทก์

นายมณฑลหรือตั้ง ใจดี กับพวก

จำเลย

บริษัทเหล้าเลี้ยงกิ (1976) จำกัด จำเลย

ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (สำนวนตอน 2 อันดับ 49)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 393/2527 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกสองสำนวนซึ่งคดีถึงที่สุดโดยคู่ความได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ได้แยกพิจารณาและพิพากษาคดีทั้งสองสำนวนดังกล่าวตามสัญญาประนีประนอมยอมความไปเสร็จแล้ว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 908,300 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับจากวันที่ 5 มกราคม 2523 จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 เสีย

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนตอน 2 อันดับ 37,36)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 3 นำโฉนดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเจริญเหล่าธรรมทัศน์มาวางเป็นหลักประกันและนายเจริญเหล่าธรรมทัศน์ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (สำนวนตอน 2 อันดับ 10,17 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-ดุสิต วราโห-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ